

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. ____ DEL ____

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di SQUILLACE di un dipendente del comune di STALETTI ai sensi dell'art.14 del CCNL EELL del 14.1.2000 e dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004.

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ in rappresentanza del comune di SQUILLACE:

e

in rappresentanza del Comune di STALETTI: _____;

PREMESSO:

- Che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- Che l'art.14 comma 1 del CCNL Enti Locali 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
- Che il Comune di SQUILLACE ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, la dott.ssa GRILLONE RAFFAELLA, Istruttore Direttivo, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di STALETTI, per un tempo di lavoro pari a 9 ore settimanali, di cui 6 entro l'ordinario orario di lavoro e 3 oltre l'ordinario orario di lavoro.
- Che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.
- Che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di STALETTI deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____, esecutiva;
- Comune di SQUILLACE deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di STALETTI autorizza il dipendente a tempo indeterminato GRILLONE RAFFAELLA, Istruttore categoria D posizione economica D1, con decorrenza dal ____ al ____, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il comune di SQUILLACE ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, per 9 ore settimanali di cui:

- N. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- N. 3 (tre) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro.

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. 36 ore settimanali, sarà ripartito come segue:

- a) n. 30 (trenta) ore settimanali presso il comune di STALETTI;
- b) n. 6 (sei) ore settimanali presso il Comune di SQUILLACE.

Oltre l'ordinario orario di servizio, il dipendente comandato presterà n. 3 (tre) ore settimanali in favore del Comune di SQUILLACE.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il comune di SQUILLACE per sei ore all'interno dell'ordinario orario di lavoro di trentasei ore, ed in particolare nella giornata di ____ fatta salva diversa determinazione del Segretario Comunale di STALETTI per ragioni organizzative, e per sei ore fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal comune di STALETTI, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno.

Il comune di SQUILLACE comunicherà al Comune di STALETTI, l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di STALETTI il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di SQUILLACE oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di SQUILLACE secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di STALETTI, riparametrato su 3 ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il comune di SQUILLACE attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Il Comune di SQUILLACE corrisponderà al comune di STALETTI il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 6 ore di lavoro settimanale prestate in favore del comune di SQUILLACE nell'ordinario orario di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13a mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di SQUILLACE, con cadenza mensile e comunque, pena l'automatica decadenza della convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di STALETTI.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Art. 5

Il presente accordo ha durata sino al 31.12.2022.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione: unilaterale e motivata del dipendente, consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre per il dipendente entro 15 giorni dalla formale comunicazione; nelle altre fattispecie dalla data concordata dai Sindaci e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà essere sciolto, oltre che per il venir meno del consenso del dipendente, anche per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di STALETTI.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di SQUILLACE, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di STALETTI e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 9

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di STALETTI
IL SINDACO

Per il Comune di SQUILLACE
IL SINDACO